

राज्यपाल — Art.152 से 161 (भाग-6)

नियुक्ति | कार्यकाल | योग्यता | शर्तें | शपथ | क्षमादान | समितियाँ

राज्य सरकार — संरचना (भाग-6, अनु. 152-237)

विधायिका	कार्यपालिका	न्यायपालिका
कानून बनाना ↓ विधानमंडल • विधानसभा • विधानपरिषद	कानून को लागू करना ▶ राज्यपाल ★ ▶ मुख्यमंत्री ▶ मंत्रिपरिषद ▶ महाधिवक्ता	कानून की जांच करना ↓ उच्च न्यायालय (High Court)

राज्य का संवैधानिक + कार्यकारी प्रमुख	राज्य का वास्तविक प्रमुख
★ संवैधानिक प्रमुख → राज्यपाल ★ कार्यकारी प्रमुख → राज्यपाल	★ वास्तविक प्रमुख → मुख्यमंत्री भारतीय संविधान का सर्वाधिक विवादित पद → राज्यपाल

Art. 153 — प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा

★ 7वाँ संविधान संशोधन - 1956

एक व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल रह सकता है।

महामहिम राज्यपाल → ✗ संवैधानिक नहीं, केवल परम्परा है

Art. 154 + Art. 155 — शक्तियाँ व नियुक्ति

अनुच्छेद	विषय	महत्वपूर्ण बात
Art. 154	राज्य की सभी कार्यकारी शक्तियाँ राज्यपाल में निहित — स्वयं या अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा	राज्यपाल = नाम का मालिक
Art. 155	राज्यपाल की नियुक्ति → राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर एवं मुद्रा सहित अधिपत्र जारी करके	Note: राज्य का मुख्य सचिव विधानसभा में पढ़कर सुनाएगा

परम्परा (Convention):

- राज्यपाल संबंधित राज्य का निवासी नहीं होगा
 - नियुक्ति से पहले संबंधित राज्य के CM से सलाह लेनी चाहिए
- ★ राज्यपाल का स्थानान्तरण → **राष्ट्रपति** करेगा

Art. 156 — राज्यपाल का कार्यकाल

प्रावधान	विवरण
(i) सामान्य कार्यकाल	5 वर्ष — पद ग्रहण से
(ii) राष्ट्रपति के प्रसादपर्यन्त	राष्ट्रपति चाहे तो पहले भी हटा सकता है (इच्छा = अनिश्चित)
(iii) त्यागपत्र	राज्यपाल अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देगा
(iv) उत्तराधिकारी	उत्तराधिकारी का चयन न हो जाए तब तक पद पर बना रहेगा

⚠ राज्यपाल को हटाने के कारण + स्थानान्तरण — दोनों का उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है!

Art. 157 — योग्यता | Art. 158 — शर्तें

Art. 157 — योग्यता	Art. 158 — शर्तें
① भारत का नागरिक हो	① संसद व विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा
② 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो	② अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा
—	③ एक बिना किराया का सरकारी आवास मिलेगा
—	④ कार्यकाल में वेतन-भत्ते कम नहीं होंगे
—	⑤ वेतन = ₹3.50 लाख/माह (राज्य की संचित निधि से)

★ यदि कोई व्यक्ति दो राज्यों का राज्यपाल है → वेतन **राष्ट्रपति** निर्धारित करेगा

उदा. रणजीत सिंह → UP + MP दोनों → ₹3.50 लाख → राष्ट्रपति तय करेगा

Art. 159 — शपथ | Art. 160 — आकस्मिक परिस्थितियाँ

Art. 159 — शपथ	Art. 160 — आकस्मिक स्थिति में कार्य निर्वहन
राज्यपाल की शपथ → HC का मुख्य न्यायाधीश दिलाएगा	आकस्मिक/असाधारण परिस्थितियों में राज्यपाल के कार्यों का निर्वहन: ① HC का मुख्य न्यायाधीश

	② अन्य राज्य के राज्यपाल को अतिरिक्त प्रभार
यदि मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित → HC का वरिष्ठ न्यायाधीश शपथ दिलाएगा	—

Art. 161 — राज्यपाल की क्षमादान शक्तियाँ

प्रकार	अर्थ	Note
लघुकरण	सजा की प्रकृति बदलना — जैसे मृत्युदंड → आजीवन कारावास	प्रकृति बदलता है
परिहार	सजा की मात्रा कम करना — जैसे 10 साल → 5 साल	मात्रा कम करता है
विराम	विशेष परिस्थिति में सजा रोकना — जैसे गर्भावस्था, बीमारी	अस्थायी रोक
प्रविलम्बन	सजा को स्थगित करना — फाँसी में देरी	स्थगन

⚠ राज्यपाल के पास मृत्युदंड + सैन्य न्यायालय की सजा क्षमा करने का अधिकार नहीं! (सिर्फ राष्ट्रपति — Art.72)

💡 Trick: ल-प-वि-प्र = लघुकरण → परिहार → विराम → प्रविलम्बन

राज्यपाल — समितियाँ एवं आयोग

राज्यपाल पद पर प्रमुख सुझाव देने वाली समितियाँ (Exam के लिए अति महत्वपूर्ण)

राज्यपाल संबंधी प्रमुख समितियाँ/आयोग — विस्तृत विवरण

समिति/आयोग	अध्यक्ष / सदस्य	मुख्य सुझाव
प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग स्थापना: 1966	मोरारजी देसाई (त्यागपत्र) फिर: क. हनुमन्तैया सदस्य: B. शिकमत, S.R. सेन	► राज्यपाल की नियुक्ति के लिए CM से सलाह लेनी चाहिए ► राज्यपाल उसी व्यक्ति को नियुक्त करे जिसे सामाजिक व प्रशासनिक कार्यों की जानकारी हो
भगवान सहाय समिति स्थापना: 1970	भगवान सहाय	► केन्द्र व राज्य के मध्य संबंध सुधारने पर विचार विमर्श
राजमन्नार समिति स्थापना: 1969	P.V. राजमन्नार	► राज्यपाल की नियुक्ति से पहले CM से सलाह ► राज्यपाल सेवानिवृत्ति के बाद पुनः केन्द्र सरकार में नियुक्त नहीं होना चाहिए ► ★ राज्यपाल को HC द्वारा सिद्ध कदाचार व अक्षमता के आधार पर हटाया जाए ► मंत्री राज्यपाल के प्रसादपर्यन्त कार्य नहीं करने चाहिए ► ★ राज्यपाल का पद समाप्त कर देना चाहिए
सरकारिया समिति स्थापना: 1983 रिपोर्ट: 1988	रणजीत सिंह सरकारिया सदस्य: B. शिकमत S.R. सेन	► ① राज्यपाल की नियुक्ति CM की सलाह पर ► ② राज्यपाल संबंधित राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए ► ③ राज्यपाल को सर्वाधिक सीटों वाले दल के नेता को CM नियुक्त करना चाहिए ► ④ राज्यपाल को 5 वर्ष से पूर्व राजनीतिक कारणों से नहीं हटाना चाहिए
पुंछी आयोग स्थापना: 2007 रिपोर्ट: 2010	मदन मोहन पुंछी सदस्य: ① धीरेन्द्र सिंह ② N.R. माधव मेनन ③ विनोद कुमार ④ विजय शंकर	► राज्यपाल को महाभियोग प्रक्रिया से हटाया जाना चाहिए ► राज्यपाल अपने अन्तिम दो वर्षों में राजनीति में सक्रिय नहीं होना चाहिए ► राज्यपाल की नियुक्ति 5 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर: → प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, विपक्ष का नेता, उपराष्ट्रपति, मुख्यमंत्री

समितियों की तुलना — एक नज़र में (Exam Point)

समिति	वर्ष / रिपोर्ट	सबसे महत्वपूर्ण बात
प्रथम प्र.सु.आयोग	1966 (अध्यक्ष: हनुमन्तैया)	CM सलाह + प्रशासनिक जानकार व्यक्ति नियुक्त करो
भगवान सहाय समिति	1970	केन्द्र-राज्य संबंध सुधार
राजमन्नार समिति	1969	★ HC द्वारा हटाया जाए राज्यपाल पद समाप्त करो
सरकारिया समिति	1983 / रिपोर्ट 1988	सर्वाधिक सीट = CM 5 वर्ष से पहले राजनीतिक कारण से नहीं हटाएं
पुंछी आयोग	2007 / रिपोर्ट 2010	महाभियोग से हटाएं 5 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर नियुक्ति

⚠ EXAM TRAPS — इन्हें ज़रूर याद रखो!

1. Art.153 → 7वाँ संशोधन 1956 → एक व्यक्ति दो या अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है ✓
2. Art.155 → नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा मुख्य सचिव विधानसभा में पढ़ता है ✓
3. Art.156 → हटाने के कारण व स्थानान्तरण का उल्लेख संविधान में नहीं ⚠
4. Art.157 → योग्यता = भारतीय नागरिक + 35 वर्ष (सांसद/विधायक बनने की योग्यता नहीं!)
5. Art.158 → वेतन ₹3.50 लाख → राज्य की संचित निधि से (केन्द्र से नहीं) ⚠
6. Art.159 → शपथ = HC का मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हो तो = वरिष्ठ न्यायाधीश ✓
7. Art.161 → मृत्युदंड माफ ✗ + सैन्य न्यायालय सजा माफ ✗ (सिर्फ राष्ट्रपति Art.72) ⚠
8. सरकारिया समिति 1983 ≠ रिपोर्ट 1983 रिपोर्ट = 1988 ⚠
9. पुंछी आयोग 2007 ≠ रिपोर्ट 2007 रिपोर्ट = 2010 ⚠
10. राजमन्नार समिति सबसे क्रांतिकारी → राज्यपाल पद समाप्त करने की सिफारिश ★

राज्यपाल — सम्पूर्ण शक्तियाँ एवं राजस्थान के राज्यपाल

RPSC RAS Pre / PSI Exam Revision

1) कार्यकारी शक्तियाँ

अनुच्छेद	विषय	Trick / Note
Art. 154	राज्य की समस्त कार्यकारी शक्तियाँ राज्यपाल में निहित	राज्यपाल = नाम का मालिक
Art. 164	CM की नियुक्ति (स्वयं) + मंत्री (CM की सलाह से)	CM = Boss मंत्री = Team
Art. 165	राज्य महाधिवक्ता (Advocate General) की नियुक्ति	राज्य का वकील
Art. 166	सब कार्य राज्यपाल के नाम से जारी होंगे	—
Art. 167	CM का कर्तव्य — शासन की जानकारी राज्यपाल को देना	CM = Reporter

2) राज्यपाल द्वारा नियुक्तियाँ

नियुक्ति	विशेष
CM + मंत्रिपरिषद् (Art.164)	CM स्वयं, मंत्री CM की सलाह से
महाधिवक्ता (Art.165)	राज्य का कानूनी सलाहकार
राज्य वित्त आयोग — अध्यक्ष + सदस्य	—
राज्य निर्वाचन आयोग — अध्यक्ष + सदस्य	—
राज्य लोक सेवा आयोग	—
राज्य मानवाधिकार आयोग	—
लोकायुक्त	भ्रष्टाचार निरोधी संस्था
राज्य सूचना आयोग	RTI से संबंधित

3) कुलाधिपति शक्ति

विश्वविद्यालय	कुलाधिपति
राज्य विश्वविद्यालय	राज्यपाल
विधि (Law) विश्वविद्यालय	HC का मुख्य न्यायाधीश
केंद्रीय विश्वविद्यालय	राष्ट्रपति
दिल्ली विश्वविद्यालय	उप-राष्ट्रपति
विश्व भारती (कोलकाता)	प्रधानमंत्री

☞ Trick: नीचे से ऊपर → PM → VP → President → Governor → Chief Justice

4) विधायी शक्तियाँ

अनुच्छेद	विषय	Trick / ⚠
Art. 168	विधानमंडल = विधानसभा + विधानपरिषद् + राज्यपाल	—
Art. 171	विधानपरिषद् में 1/6 सदस्य मनोनीत करेगा	Trick: साकविससा
Art. 174	सत्र की आहूति, सत्रावसान, विघटन	Trick: आ-स-वि
Art. 175	विधानमंडल को संदेश भेजना	—
Art. 176	विधानमंडल में अभिभाषण देना	—
Art. 188	प्रोटैम स्पीकर — नियुक्ति+शपथ राज्यपाल वरिष्ठ सदस्य	कार्यकाल = स्पीकर चुनाव तक
Art. 192 ⚠	अयोग्यता = केंद्रीय निर्वाचन आयोग की सलाह	राज्य नहीं = TRAP!
Art. 333	आंग्ल-भारतीय मनोनयन 104वें संशोधन 2019 से समाप्त ⚠	राजस्थान में कभी नहीं हुआ
Art. 200	Bill पर 4 option: स-अ-पु-रा (स्वीकृत/अस्वीकृत/पुनर्विचार/राष्ट्रपति)	पुनर्विचार बाद हस्ताक्षर अनिवार्य ✓
Art. 201 ⚠	राष्ट्रपति को भेजा Bill 6 माह में विधानमंडल को	पुनर्विचार बाद हस्ताक्षर जरूरी नहीं!
Art. 213	अध्यादेश — सत्र नहीं+जरूरी कानून राज्य+समवर्ती सूची	न्यायिक पुनरावलोकन हो सकता है ⚠

5) वित्तीय शक्तियाँ

अनुच्छेद	विषय	Note
Art. 199	Money Bill = राज्यपाल की पूर्वानुमति जरूरी	पहले permission!

Art. 202	बजट = राज्यपाल के नाम से, पेश वित्तमंत्री करेगा	नाम ≠ पेश करना
----------	---	----------------

6
न्यायिक शक्तियाँ

अनुच्छेद	विषय	Note
Art. 233	जिला न्यायाधीश की नियुक्ति (HC परामर्श से)	—
Art. 161	क्षमादान = ल-प-वि-प्र (लघुकरण, परिहार, विराम, प्रविलम्बन)	मृत्युदंड ✖ सैन्य ✖

△
मृत्युदंड माफ करना + सैन्य न्यायालय की सजा माफ = सिर्फ राष्ट्रपति (Art.72)

7
स्वविवेकीय शक्तियाँ (CM की सलाह के बिना)

स्थिति	राज्यपाल का अधिकार
किसी दल को पूर्ण बहुमत नहीं	CM नियुक्ति अपने विवेक से
Art.356 — राज्य में संवैधानिक संकट	राष्ट्रपति शासन की सिफारिश
Art.201 — विधेयक आरक्षित रखना	राष्ट्रपति को भेजना

💡 Trick: बहुमत-356-201 → तीनों में राज्यपाल अकेला निर्णय लेता है!

राजस्थान के राज्यपाल — Year-wise सम्पूर्ण सूची

Awards | Records | विशेष तथ्य सहित

क्र.	नाम	कार्यकाल	विशेष तथ्य
1	सवाई मानसिंह II	1949–1956	एकमात्र राजप्रमुख (राज्यपाल नहीं) 5 वर्ष पूरे किए
2	गुरुमुख निहाल सिंह	1956–1962	★ पहले राज्यपाल (1 Nov 1956) ★ सर्वाधिक कार्यकाल 5 वर्ष पूरे CM दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष दिल्ली
3	सम्पूर्णानन्द	1962–1967	5 वर्ष पूरे CM UP विधानसभा अध्यक्ष बिहार साहित्यकार+अध्यापक कार्यकाल में पहला राष्ट्रपति शासन (1967)
4	हुकुम सिंह	1967–1972	लोकसभा अध्यक्ष (1962-67) संविधान सभा सदस्य
5	जोगेन्द्र सिंह	1972–1977	लोकसभा + राज्यसभा सदस्य संविधान सभा सदस्य
6	रघुकुल तिलक	1977–1981	RPSC सदस्य → राज्यपाल (सर्वोच्च वरिष्ठतम)
7	ओम प्रकाश मेहरा	1982–1985	□ पद्म विभूषण (1977) □ PVSM (1968) वायुसेनाध्यक्ष (1973-76) IOA अध्यक्ष 1982 Asian Games दिल्ली
8	बसन्त पाटिल	1985–1987	CM महाराष्ट्र रहे
9	मार्चन्ना रेड्डी	1992–1993	CM आंध्रप्रदेश रहे
10	बालीराम भगत	1993–1998	लोकसभा अध्यक्ष भी रहे
11	दरबारा सिंह	1998 (24 दिन)	☹ पद पर रहते निधन (लू लगने से) CM पंजाब रहे
12	अंशुमान सिंह	1999–2003	—
13	निर्मल चन्द्र जैन	May–Sep 2003	☹ पद पर रहते निधन
14	मदन लाल खुराना	Jan–Nov 2004	CM दिल्ली BJP नेता ★ पद से पुनः राजनीति में लौटे
15	T.V. राजेश्वर	Nov 2004 (7 दिन)	★ न्यूनतम कार्यकाल (Additional Charge)
16	प्रतिभा पाटिल	2004–2007	□ पहली महिला राज्यपाल लोकसभा सदस्य ★ बाद में राष्ट्रपति बनीं (2007-12)
17	S.K. सिंह	2007–2009	IFS अधिकारी रहे
18	प्रभा राव	2009–2010	□ दूसरी महिला राज्यपाल
19	मागरिट अल्वा	2012–2014	□ तीसरी महिला राज्यपाल लोकसभा + राज्यसभा सदस्य
20	कल्याण सिंह	2014–2019	CM UP रहे
21	कलराज मिश्र	2019–2024	5 वर्ष पूरे लोकसभा सदस्य MSME केंद्रीय मंत्री
22	हरिभाऊ बागडे	2024–अब तक	★ वर्तमान राज्यपाल महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष रहे

RECORDS — एक नज़र में

Record	नाम
पहले राजप्रमुख	सवाई मानसिंह II
पहले राज्यपाल	गुरुमुख निहाल सिंह (1 Nov 1956)
सर्वाधिक कार्यकाल	गुरुमुख निहाल सिंह
न्यूनतम कार्यकाल	T.V. राजेश्वर (7 दिन — Additional Charge)
पहली महिला राज्यपाल	प्रतिभा पाटिल (2004) — Trick: प्र-प्र-मा
राष्ट्रपति भी बनीं	प्रतिभा पाटिल (2007–12)
पुनः राजनीति में	मदन लाल खुराना
पद पर निधन (4)	दरबारा सिंह निर्मल चन्द्र जैन शैलेन्द्र कुमार प्रसाद राव — Trick: द-नि-शै-प्र
5 वर्ष पूरे (5)	मानसिंह II गुरुमुख निहाल सिंह सम्पूर्णानन्द कलराज सिंह कलराज मिश्र
Award सम्मानित	ओम प्रकाश मेहरा (पद्म विभूषण 1977 + PVSM 1968)
वर्तमान राज्यपाल	हरिभाऊ बागडे (2024 से)
RPSC सदस्य → राज्यपाल	रघुकुल तिलक